बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक– 15 / 04 / 2017

विषयः– राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के पी0जी0 छात्रों द्वारा कोर्स बीच में छोड़ने की स्थिति में बंधेज राशि अधिरोपित करने एवं पी0जी0 उत्तीर्ण होने के उपरान्त राज्य में तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु बंध–पत्र (Bond) हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था लागू करने के संबंध में।

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 कोर्स में नामांकन लेने के पश्चात् कई छात्र अपना कोर्स बीच में छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उन विषयों की सीटें रिक्त रह जाती है। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी बनी रहती है।

2– उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के चिकित्सा शिक्षा में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है–

(i) राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 में नामांकन लेने वाले छात्रों से यह बंध–पत्र (Bond) लिया जायेगा कि नामांकन के पश्चात् पाठ्यक्रम छोड़ने पर उन्हें 15 (पन्द्रह) लाख रुपये तथा इस अवधि में छात्रवृत्ति (Stipend) के रूप में प्राप्त सभी राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।

(ii) पी0जी0 उत्तीर्ण होने के पश्चात् भी तीन वर्षों की आवश्यक सेवा राज्य सरकार के अधीन करने की बाध्यता होगी। तीन वर्षों की आवश्यक सेवा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उन्हें 25 (पच्चीस) लाख रुपये तथा इस अवधि में प्राप्त वेतन की राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।

3– एतद् विषयक बंध–पत्र (Bond) नये छात्रों से नामांकन के समय ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा ले लिया जायेगा। वर्त्तमान में जो नामांकित हैं, उनसे संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा बंध–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्राचार्य, बंध–पत्र सम्पादन के उपरान्त ही छात्रों के छात्रवृत्ति/मानदेय का भुगतान करेंगे। बंध–पत्र (Bond) के साथ छात्रों से उनके एम0बी0बी0एस0 से संबंधित अंक–पत्र, प्रमाण–पत्र आदि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सुरक्षित रखे जायेंगे। इसी प्रकार पी0जी0 उत्तीर्ण होने के पश्चात् छात्रों को एम0बी0बी0एस0 से संबंधित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त पी0जी0 से संबंधित अंक–पत्र, प्रमाण–पत्र आदि भी, तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि तक के लिए, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् अथवा निर्धारित बधेज राशि जमा करने के पश्चात् ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल द्वारा इन्हें वापस किया जायेगा।

4– यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रवृत होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15.4.17

(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

क्रमशः

(51)

ज्ञापांकः–1/विविध–58/2015– 450(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 15/04/2017

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संलग्न की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

15.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–58/2015–450(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 15/04/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अपर निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/उप निदशेक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–58/2015– 450(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 15/04/2017

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, नामांकन पर्यवेक्षण समिति, बिहार, पटना/अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–58/2015– 450(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 15/04/2017

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

Annexure - 4(i)

(57)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि–पत्र

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प, ज्ञापांक–450(1) दिनांक–15.04.2017 की कंडिका–3 को निम्नरुपेण प्रतिस्थापित किया जाता है–

"3– यह व्यवस्था सत्र 2017–18 से लागू होगी। एतद् विषयक बंध–पत्र (Bond) नये छात्रों से नामांकन के समय ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा ले लिया जायेगा। बंध–पत्र (Bond) के साथ छात्रों से उनके एम0बी0बी0एस0 से संबंधित अंक पत्र, प्रमाण पत्र आदि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार पी0जी0 उत्तीर्ण होने के पश्चात् छात्रों को इससे संबंधी अंक पत्र, प्रमाण पत्र आदि तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे।"

2– संकल्प, ज्ञापांक–450(1) दिनांक–15.04.2017 को इस हद् तक संशोधित समझा जाय।

3– उक्त संकल्प की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

26.4.17
(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–58/2015– 479(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 26/4/2017

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ सी0डी0 सहित प्रेषित। अनुरोध है कि इस संलग्न की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

26.4.17
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–58/2015– 479(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 26/4/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अपर निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/उप निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.4.17
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–58/2015– 479(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 26/4/2017

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, नामांकन पर्यवेक्षण समिति, बिहार, पटना/अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.4.17
सरकार के संयुक्त सचिव

क्रमशः

(56)

ज्ञापांकः–1/विविध–58/2015– 479(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 26/4/2017

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.4.17

सरकार के संयुक्त सचिव

सं0सं0–1/विविध–58/2015–278(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक–27/2/2019

विषयः– राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के अखिल भारतीय कोटा के वैसे पी0जी0 छात्र, जो संघ सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या राज्य के किसी अन्य instrumentality के अन्तर्गत सेवारत हैं, के मामले में पी0जी0 उत्तीर्ण होने के उपरान्त बिहार राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु बंध–पत्र (Bond) हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था को शिथिल करने की स्वीकृति।

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 कोर्स में नामांकन लेने के पश्चात् कई छात्र अपना कोर्स बीच में छोड़कर चले जाते थे, जिससे उन विषयों की सीटें रिक्त रह जाती थी, जो राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी का प्रमुख कारकों में से एक थी।

2– उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0–450(1), दिनांक–15.04.2017, सह–पठित शुद्धि–पत्र सं0–479(1), दिनांक–26.04.2017 द्वारा राज्य के चिकित्सा शिक्षा में निम्न व्यवस्था प्रभावी किया गया–

(i) राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 में नामांकन लेने वाले छात्रों से यह बंध–पत्र (Bond) लिया जायेगा कि नामांकन के पश्चात् पाठ्यक्रम छोड़ने पर उन्हें 15 (पन्द्रह) लाख रुपये तथा इस अवधि में छात्रवृत्ति (Stipend) के रूप में प्राप्त सभी राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।

(ii) पी0जी0 उत्तीर्ण होने के पश्चात् भी तीन वर्षों की आवश्यक सेवा राज्य सरकार के अधीन करने की बाध्यता होगी। तीन वर्षों की आवश्यक सेवा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उन्हें 25 (पच्चीस) लाख रुपये तथा इस अवधि में प्राप्त वेतन की राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।

3– वर्तमान में यह बंध–पत्र (Bond) अखिल भारतीय कोटा के वैसे सेवारत छात्रों पर भी लागू है, जिन्होंने संघ सरकार/किसी अन्य राज्य सरकार/राज्य के अन्य instrumentality के नियोक्ता को ऐसे समरूप बंध–पत्र (Bond) हस्ताक्षरित कर पी0जी0 के लिए आवेदन किया था एवं वर्तमान में अध्ययनरत् हैं। ऐसे छात्र द्वारा बिहार राज्य में अनिवार्य सेवा प्रदान करने संबंधी बंध–पत्र (Bond) सम्पादित करने से विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया है। विधि विभाग द्वारा आनन्द एस0 बिजी बनाम् केरल राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–27.07.2001 के आदेश, जे0टी0 1999(2) एस0सी0 313 हरीश प्रताप सिसौदिया बनाम् भारत संघ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं 2009(1) एम0एल0जे0 1103 में प्रतिवेदित डा0 एस0 राजेश बनाम् तमिलनाडु राज्य में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास के दिनांक–12.12.2008 को पारित न्यायादेश के आलोक में अखिल भारतीय कोटा के वैसे छात्र, जो संघ सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या राज्य के किसी अन्य instrumentality के अन्तर्गत सेवारत है, के मामले में बिहार राज्य में तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा प्रदान करने संबंधी बंध–पत्र (Bond) हस्ताक्षरित करने के प्रावधान को शिथिल करने/संशोधित करने का विधिक परामर्श दिया गया है।

5– तदनुसार राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के अखिल भारतीय कोटा के वैसे पी0जी0 छात्र, जो संघ सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या राज्य के किसी अन्य instrumentality के अन्तर्गत सेवारत हैं, के मामले में पी0जी0 उत्तीर्ण होने के उपरान्त बिहार राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु बंध–पत्र (Bond) हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था को शिथिल किया जाता है।

6– स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0–450(1), दिनांक–15.04.2017, सह–पठित शुद्धि–पत्र सं0–479(1), दिनांक–26.04.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

7– स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं0–450(1), दिनांक–15.04.2017, सह–पठित शुद्धि–पत्र सं0–479(1), दिनांक–26.04.2017 की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

8– इसमें मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

9– यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कौशल किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–58/2015– 278(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 27/2 /2019

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ सी0डी0 सहित प्रेषित। अनुरोध है कि इस संलग्न की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करें।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–58/2015– 278(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 27/2 /2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली/परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अपर निदेशक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/उप निदशेक (चि0शि0), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–58/2015– 278(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 27/2 /2019

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष, नामांकन पर्यवेक्षण समिति, बिहार, पटना/अध्यक्ष, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–58/2015– 278(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 27/2 /2019

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव